

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/25/2059

הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון – פטור מתשלום אגרה למקבלי הבטחת הכנסה),

התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 26 בחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה–1995¹, בסעיף 26(א)(5), אחרי "אגרות" יבוא "קבע שר המשפטים הוראות בדבר פטור מאגרה, יפטור אדם שאין ביכולתו לשלמה; קבלת גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980², בעת הגשת הבקשה לפטור מאגרה, תשמש ראייה לכאורה לחוסר יכולתו של המבקש לשלם את האגרה."

דבר הסבר

תשלום אגרה לבית המשפט עשוי להכביד במידה רבה על מגיש התביעה. במקרה של אדם המקבל הבטחת הכנסה ניכר כי אין ביכולתו לשלם אגרה, מעצם כך שהמדינה נדרשת לשלם לו הבטחת הכנסה על מנת שיוכל לקיים את עצמו, ובפרט כשמדובר בהגשת תביעה לבית הדין לענייני משפחה הדן במצבים רגישים עד מאוד.

יש לציין כי סעיף זה מופיע בתקנות בתי המשפט [אגרות], התשס"ז–2007, אך אינו חל על עניינים שנדונים בבתי המשפט לענייני משפחה. אין כל הגיון באפליה בין הפונים לבתי המשפט השונים ובין הפונים לבית המשפט לענייני משפחה, ועליהם לקבל את אותן הזכויות ביחס לתשלום האגרה.

גישה למערכת בתי המשפט צריכה להיות שווה לכל נפש, ועל אחת כמה וכמה לבתי המשפט לענייני משפחה. מן הראוי כי הגישה לבתי המשפט לא תימנע מאדם בשל הכנסתו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/24/855 ; פ/24/3947).

הצעת החוק זהה לפ/24/3947 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 393.

² ס"ח התשמ"א, עמ' 30.